

EVALUASI MOU PT SOFTEX INDONESIA (KIMBERLY-CLARK SOFTEX)

Tanggal : 02 Mei 2025  
Waktu : 11.00 WIB  
Evaluasi pada tabel dibawah ini merupakan evaluasi secara umum untuk MOU PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)

| NO | Jenis Evaluasi                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saran - Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MOU PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex) | <p>Evaluasi kinerja dan kelanjutan kerja sama dengan vendor Sweety Pants selama periode Januari–April 2025</p> <p>Kinerja Pengiriman</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengiriman Tepat waktu, sebelum stock habis selalu dikirimkan lebih awal</li></ul> <p>Kualitas Produk</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagus dan sesuai dengan kebutuhan di Rumah Sakit</li></ul> <p>Responsivitas Vendor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vendor dinilai cukup responsif dalam menanggapi komplain (rata-rata respon &lt; 24 jam).</li></ul> <p>Beberapa follow-up membutuhkan pengingat tambahan.</p> | <p>Mohon untuk Kerja sama dengan Sweety Pants dilanjutkan hingga kuartal berikutnya dengan catatan evaluasi perbaikan kualitas dan komunikasi dengan PIC.</p> <p>Vendor diminta untuk:</p> <p>Memberikan update performa pengiriman per bulan kepada tim di Rumah Sakit</p> |

Mengetahui  
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Malang, 19 Mei 2024  
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Mayputri Nabila, AMd. Kes



**NOTA KESEPAHAMAN  
KERJA SAMA MITRA SUPPORT PRODUCT  
ANTARA  
PT DISA PRIMA MEDIKA  
(RS PRIMA HUSADA MALANG)  
DENGAN  
PT SOFTEX INDONESIA  
(KIMBERLY-CLARK SOFTEX)**

Nomor: .....  
Nomor: .....

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ..... 2025 ("Nota Kesepahaman"). oleh dan antara:

1. **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Selatan No 3-7, Singosari, Malang, Jawa Timur didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 28 November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris di Kota Malang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01 tahun 2009 tertanggal 31 Desember RUPS. Perseroan Terbatas Disa Prima Medika nomor 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili **dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE**, selaku Direktur PT. Disa Prima Medika bertindak dalam jabatannya, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, yang membawahi:

**A. Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh **dr. Nur Mazidah** sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. **PT SOFTEX INDONESIA (KIMBERLY-CLARK SOFTEX)**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Sabrina G. R Purba bertindak dalam kedudukannya sebagai ..... Brand Group Manager berdasarkan Surat Kuasa Nomor LGL-017-Srt.Kuasa-SI-I-2025 LGL-014-Srt.Kuasa Dir-SI-VIII-2021 tertanggal ..... 20 Januari 2025 untuk melaksanakan dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex) yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" atau "**KCS**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha milik PT Disa Prima Medika yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, yang dikenal dengan nama

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 1 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold

Rumah Sakit Prima Husada Malang yang beralamat di Jalan Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk perawatan bayi, perawatan dewasa & perawatan feminine dengan merk/brand Sweety, Happy Nappy, Softex, Confidence, dan Softies yang beralamat di Jalan Jalur Sutera Barat No. 15, Gedung The Prominence Lt. 5, Alam Sutera, Tangerang.
3. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengadakan kerja sama pemberian sampel produk kepada pasien di rumah sakit PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bersedia untuk melaksanakan kerja sama tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding Kerja Sama Mitra Support Product, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Mitra Support Product yaitu dengan pemberian sampel produk Sweety sebagaimana dimaksud di dalam Nota Kesepahaman ini.
2. PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan *hampers* produk Sweety bagi pasien ibu melahirkan baik partus spontan maupun SC.
3. PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan sampel produk untuk ruang perawatan bayi baru lahir, jika pada Rumah Sakit tersebut sampel Sweety bersifat eksklusif (tidak ada merek popok lain yang melakukan sampling).
4. PIHAK KEDUA berhak untuk mengubah jumlah sampel produk dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA akan mengirimkan sampel produk kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
6. Semua bentuk kegiatan kerja sama PARA PIHAK berlaku selama jangka waktu Nota Kesepahaman, dan akan diadakan evaluasi untuk kelanjutannya.
7. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima produk sampel sebagaimana dimaksud di dalam Nota Kesepahaman ini.
8. PIHAK KEDUA akan meminta izin untuk memasang materi promo QR code (dalam bentuk poster maupun tempat pensil, atau lainnya) di area pendaftaran pasien OBGYN atau persalinan, atau area lain di rumah sakit sesuai izin oleh PIHAK PERTAMA.
9. PIHAK PERTAMA bersedia membantu sosialisasi penggunaan materi QR code sebagai proses pengumpulan data kepada konsumen.
10. PIHAK KEDUA akan meminta izin untuk melakukan *monitoring* ketersediaan stok sampel Sweety dan PIHAK PERTAMA akan memberikan izin.
11. PIHAK KEDUA akan menjalin kerja sama yang baik dengan petugas rumah sakit yang ditunjuk demi kelancaran dan tercapainya kerja sama ini.
12. Jika ada pengajuan tambahan support di luar yang tertera dalam Nota Kesepahaman ini yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA (e.g., *branding*,

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 2 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



support event, etc.), dapat membuat pengajuan proposal terpisah untuk PIHAK KEDUA.

13. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa:
- Jika berlaku, ia merupakan entitas yang telah didirikan sebagaimana mestinya, terdaftar dan berdiri secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
  - ia berkuasa penuh, berwenang dan memiliki hak secara sah untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
  - ia telah melakukan semua tindakan korporasi yang diperlukan dan telah memperoleh semua persetujuan dan/atau perizinan yang disyaratkan dari pihak manapun yang terkait termasuk namun tidak terbatas dari pemerintah untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

14. Semua surat-menyurat, pemberitahuan dan komunikasi yang diberikan satu PIHAK kepada PIHAK lain dapat dibuat secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat para PIHAK sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA :**

**RS PRIMA HUSADA MALANG**

Alamat : Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Kel. Banjararum Kec.  
Singosari, Kab. Malang Jawa Timur 65153 (0341) 458679

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi :

Nama : Mayputri Nabilla A.Md.Kes.

Unit Kerja : Humas dan Marketing

No. Telp. : 0811 3507 164

No. Fax. : -

Email : [marketingrsphm@gmail.com](mailto:marketingrsphm@gmail.com)

Alamat : Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Kel. Banjararum Kec.

Singosari, Kab. Malang Jawa Timur 65153 (0341) 458679

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi :

Nama : Daning Pravitia AMd,Keb

Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Manager On Duty

No. Telp. : 0811 3110 3113

No. Fax. : -

Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi :

Nama : Lilik Kurniati

Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan &Rawat Inap

No. Telp. : 081331429720

No. Fax. : -

Email : [admklaim.rsph@gmail.com](mailto:admklaim.rsph@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA :**

PT SOFTEX INDONESIA (KIMBERLY-CLARK SOFTEX)

Jalan Jalur Sutera Barat No. 15, Gedung The Prominence Lt. 5, Alam  
Sutera, Tangerang

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 3 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Telp. 021-30055108

**Marketing**

Email : [sweetey@kcsoftex.com](mailto:sweetey@kcsoftex.com)

15. [PIHAK PERTAMA sepakat untuk mematuhi ketentuan kepatuhan umum Kimberly-Clark Softex PIHAK KEDUA sebagaimana diatur di dalam Lampiran Nota Kesepahaman ini.](#)
16. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan wajar salah satu PIHAK (yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai *Force Majeure*) maka PIHAK yang mengalami harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
17. *Force Majeure* adalah peristiwa yang tidak dikehendaki PARA PIHAK atau diluar kehendak PARA PIHAK seperti bencana alam, bencana non alam, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang diberlakukan kondisi Darurat Militer [yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.](#)
18. Nota Kesepahaman mengikat dan berlaku secara sah bagi PARA PIHAK selama **12 bulan** mulai tanggal **1 Januari** sampai **31 Desember 2025**.
19. [Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebelum masa berlaku tersebut di atas berakhir, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 \(tiga puluh\) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA.](#)
20. [Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini, putusan atau perintah pengadilan tidak diperlukan.](#)
21. [Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan sesuai hukum di Republik Indonesia.](#)
22. [Setiap perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara musyawarah mufakat antara PARA PIHAK. Jika suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 \(tiga puluh\) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang.](#)
23. [Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini harus disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.](#)
- ~~18-24.~~ [Setiap lampiran dalam Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.](#)

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini. [Terlepas dari proses penandatanganan secara konvensional \(tanda tangan basah\) yang diterapkan dalam kontrak/perjanjian secara umum, masing-masing Pihak dengan ini mengakui keabsahan dari proses penandatanganan secara elektronik yang dapat diterapkan oleh Pihak lainnya pada Nota Kesepahaman ini dengan](#)

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 4 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



[mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang keabsahan dari tanda tangan elektronik yang berlaku di Negara Republik Indonesia baik saat ini dan/atau di masa yang akan datang.](#)

PIHAK PERTAMA  
PT DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA  
PT SOFTEX INDONESIA  
(KIMBERLY-CLARK SOFTEX)

**dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE**  
Direktur

**Sabrina G. R Purba**  
Brand Group Manager

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 5 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### FORMULIR KERJA SAMA

Nama : PT Disa Prima Medika  
Alamat : Jl. Banjararum Selatan No 3-7, Singosari, Malang, Jawa Timur  
Penandatanganan : dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE  
Jabatan/Divisi : Direktur PT Disa Prima Medika  
Contact Person CL :  
No Handphone :  
Jabatan :

Bersama ini kami menyetujui dan memperkenalkan **PT SOFTEX INDONESIA (KIMBERLY-CLARK SOFTEX)** dengan produk **Sweety** untuk melakukan kegiatan sampling di Rumah Sakit kami dengan memberikan produk-sebagai berikut :

- ☒ Sweety Baby Sample (SBS) untuk ibu melahirkan
- ☒ Materi promo QR code di area pendaftaran pasien Ibu (poli OBGYN / persalinan)
- ☒ Sweety Baby Hospital (SBH) untuk kamar perawatan bayi

**\*Jumlah pengiriman dan jenis produk dapat berubah sesuai ketersediaan stok**

Kerja sama ini berlaku mulai tanggal **01 Juni** hingga tanggal **01 Juni 2025**

PIHAK PERTAMA  
PT DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA  
PT SOFTEX INDONESIA  
(KIMBERLY-CLARK SOFTEX)

**dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE**  
Direktur Utama

**Sabrina G. R Purba**  
Brand Group Manager

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Lampiran

Ketentuan Kepatuhan Umum Kimberly-Clark Softex

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black

Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black

Pasal 1

Kepatuhan Anti Korupsi

1. Dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini Pihak Pertama harus, setiap saat mematuhi Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS ("FCPA"), Undang-Undang Penyusunan Inggris Raya, dan undang-undang antikorupsi nasional dan lokal yang berlaku bagi Pihak Pertama, termasuk undang-undang yang diberlakukan untuk mematuhi Konvensi PBB Melawan Korupsi dan Konvensi OECD (secara bersama-sama disebut "**Undang-Undang anti Korupsi**"). Secara khusus, Pihak Pertama tidak boleh menawarkan, menjanjikan, atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung melalui agen atau perantara, apa pun yang berharga kepada siapa pun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, atau untuk mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaannya, tugas atau fungsi yang tidak semestinya dan memberi penghargaan kepada orang tersebut karena telah melakukannya ("**Pembayaran Tidak Pantas**"). Dalam Syarat dan Ketentuan ini Pihak Pertama tidak boleh melakukan pembayaran apa pun dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran fasilitas, kepada pejabat pemerintah, partai politik atau pejabat mereka, atau calon pejabat politik mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCS baik melalui Nota Kesepahaman ini atau yang lainnya.
2. Pihak Pertama harus menjaga pembukuan dan catatan yang akurat dan lengkap, dan setuju untuk memberikan kepada KCS dokumentasi dan pembukuan lengkap, termasuk tanda terima, dari semua pembayaran, sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, yang dilakukan kepada instansi pemerintah, pejabat pemerintah, pegawai pemerintah, atau partai politik atau pejabatnya.
3. Dalam hal terjadi dugaan Pembayaran Tidak Pantas atau yang terbukti atau pelanggaran undang-undang antikorupsi yang berlaku, KCS dapat segera mengakhiri Nota Kesepahaman ini. Terlepas dari penghentian tersebut, KCS berhak untuk menyelidiki dan/atau mengaudit Pihak Pertama dan afiliasinya yang terkait dengan Pembayaran Tidak Pantas dan/atau pelanggaran yang sebenarnya atau dugaan, dan Pihak Pertama harus bekerja sama dengan penyelidikan atau audit tersebut sesuai dengan ketentuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Kepatuhan Sanksi

1. Pihak Pertama menyatakan bahwa ia tidak dikenakan sanksi ekonomi atau perdagangan oleh Amerika Serikat (termasuk, namun tidak terbatas pada sanksi yang diberlakukan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 7 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



Departemen Keuangan Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat), Uni Eropa atau Negara Anggotanya, Britania Raya, Persatuan Bangsa-Bangsa, atau otoritas sanksi lainnya yang berlaku (bersama-sama disebut sebagai “Otoritas Sanksi”) dan tidak dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, sendiri-sendiri atau bersama-sama, oleh suatu pihak yang dikenakan sanksi oleh suatu Otoritas Sanksi (orang tersebut didefinisikan sebagai “Orang yang Disanksi”).

2. Pihak Pertama menyatakan bahwa ia tidak berkegiatan atau terletak di yurisdiksi yang menjadi subjek atau target embargo yang dikenakan oleh Otoritas Sanksi (termasuk Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, dan wilayah Krimea Ukraina) (bersama-sama disebut sebagai “Yurisdiksi yang Disanksi”).
3. Pihak Pertama menyatakan bahwa produk, perangkat lunak, atau jasa apapun yang disediakan untuk KCS tidak bersumber langsung atau tidak langsung dari, dan tidak mengandung konten yang bersumber langsung atau tidak langsung dari Yurisdiksi yang Disanksi atau Orang yang Disanksi.

### **Pasal 3** **Standar Kepatuhan Sosial Pemasok**

1. Pihak Pertama menjamin dan menyatakan bahwa ia memahami dan menjalankan bisnis dengan cara yang konsisten dengan Standar Kepatuhan Sosial Pemasok (“SSCS”) KCS yang tersedia di situs web kepatuhan sosial KCS: <https://www.kimberly-clark.com/en-us/company/supplier-link/standards-and-requirements/social-compliance>. Ini mencakup, setidaknya, mematuhi semua undang-undang setempat termasuk yang terkait dengan standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, praktik ketenagakerjaan, kompensasi, jam kerja, praktik perekrutan yang tidak diskriminatif, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
2. Jika dan ketika diminta oleh KCS secara tertulis, Pihak Pertama harus memberikan KCS Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai (sebagaimana dijelaskan selanjutnya) untuk setiap fasilitas yang terkait dengan penyediaan produk dan/atau jasa sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini. Jika Pihak Pertama tidak memberikan Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai dalam waktu enam puluh (60) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari KCS, maka KCS berhak untuk melakukan inspeksi dan audit pihak ketiga di fasilitas Pihak Pertama yang teridentifikasi untuk menilai kepatuhan Pihak Pertama dengan SSCS. Seperti yang digunakan di sini, “Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai” harus memenuhi persyaratan berikut: (i) laporan dari audit penuh dan lengkap (misalnya, bukan laporan audit tindak lanjut); (ii) diterbitkan dalam dua belas (12) bulan terakhir; (iii) diterbitkan oleh auditor independen yang bereputasi baik; (iv) memenuhi

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 8 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

atau melampaui standar berikut: SMETA 4 pilar, SA8000 (SAI) atau audit lain yang memiliki setidaknya 85% kesamaan dengan audit SMETA 4 pilar yang konsisten dengan proses saling pengakuan yang ditetapkan oleh AIM Progress. Jika Pihak Pertama tidak tepat waktu memberikan Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai untuk fasilitas yang berlaku dan KCS memilih untuk melakukan audit kepatuhan sosial di fasilitas tersebut, Pihak Pertama setuju bahwa (i) KCS dapat menggunakan pihak ketiga yang independen untuk melakukan inspeksi dan audit tersebut, (ii) itu harus memberikan semua bantuan yang wajar untuk keselamatan dan kenyamanan auditor dan inspektur tersebut dalam pelaksanaan audit tersebut, termasuk menyediakan area kerja yang memadai di fasilitas produksi dan (iii) semua biaya yang wajar terkait dengan inspeksi pihak ketiga dan audit fasilitas Pihak Pertama harus dibayar penuh oleh Pihak Pertama.

#### **Pasal 4** **Kode Etik Pemasok**

Pihak Pertama menjamin dan menyatakan bahwa ia memahami dan menjalankan bisnis dengan cara yang konsisten dengan Kode Etik Pemasok KCS yang dapat ditemukan di: <https://www.kimberly-clark.com/en-us/company/supplier-link/standards-and-requirements>.

#### **Pasal 5** **Hak Audit**

1. Pihak Pertama setuju untuk bekerja sama dengan itikad baik dalam setiap penyelidikan atau audit oleh KCS dan auditor, pengacara, dan perwakilannya. Kerja sama tersebut mencakup: (a) memberikan KCS dan perwakilannya akses cepat dan lengkap ke catatan Pihak Pertama untuk diaudit dan disalin; (b) menyediakan akses ke pemilik, direktur, pejabat, karyawan, dan agennya untuk wawancara; dan (c) mengizinkan inspeksi dan audit pihak ketiga di fasilitas Pihak Pertama dengan tidak lebih dari satu audit setiap tahun per fasilitas kecuali audit tindak lanjut lebih lanjut diperlukan setiap tahun untuk memastikan setiap temuan ketidakpatuhan ditangani.
2. Pihak Pertama setuju untuk membayar semua biaya yang wajar terkait dengan inspeksi dan audit SSCS pihak ketiga atas fasilitas Pihak Pertama. Kegagalan membayar auditor pihak ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya tagihan akan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan SSCS di sini.

#### **Pasal 6** **Kegagalan Mematuhi Klausul Kepatuhan**

1. KCS berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau kompensasi dalam hal Pihak Pertama melanggar salah

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 9 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

satu persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Lampiran Nota Kesepahaman ini. selanjutnya, Pihak Pertama akan mengganti kerugian dan membebaskan KCS dari segala biaya, ongkos, bunga pembayaran, denda, atau kewajiban lain yang timbul sehubungan dengan atau yang timbul dari penyelidikan atau pembelaan terhadap litigasi atau proses hukum, administratif, atau proses hukum lainnya yang diajukan terhadap KCS yang timbul dari tindakan atau kelalaian Pihak Pertama atau subkontraktor atau agennya yang melanggar kewajibannya yang ditetapkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Lampiran Nota Kesepahaman ini.

2. Dalam hal Pihak Pertama diketahui telah melakukan Pembayaran Tidak Pantas yang melanggar Pasal 1 dari Lampiran Nota Kesepahaman ini, KCS berhak untuk mendapatkan pengembalian (i) jumlah atau nilai Pembayaran Tidak Pantas, dan/atau (ii) denda atau biaya yang dikeluarkan oleh KCS sehubungan dengan Pembayaran Tidak Pantas tersebut.

#### **Pasal 7** **Perlindungan Data Pribadi**

1. Setiap data atau informasi (termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi apa pun dalam bentuk teks, gambar, video, audio, dan multimedia) yang dilindungi oleh undang-undang atau peraturan privasi yang berlaku, dan setidaknya berarti setiap informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, atau mengarah pada identifikasi, individu atau orang ("Data Pribadi").
2. Pihak Pertama pada saat mengumpulkan, mengungkapkan, menyimpan, menggunakan, memproses, mentransfer, mentransmisikan, atau menangani Data Pribadi dengan cara lain apa pun selama menjalankan kerja sama (secara bersama-sama disebut "**Penggunaan Data Pribadi**"):
  - a. mematuhi semua undang-undang privasi dan keamanan yang berlaku, dan tidak akan, dengan tindakan atau kelalaiannya, menyebabkan KCS tunduk pada denda, penalti, sanksi, atau kewajiban apa pun;
  - b. mematuhi arahan, kebijakan, dan prosedur KCS terkait Penggunaan Data Pribadi;
  - c. mendapatkan persetujuan tertulis yang jelas dan tidak ambigu dari Subjek Data sebelum mengungkapkan Data Pribadi kepada KCS;
  - d. menerapkan langkah-langkah perlindungan data dan keamanan teknis dan organisasi yang tepat dan wajar untuk melindungi keamanan Data Pribadi dan dalam Penggunaan Data Pribadinya, dan memberikan bukti yang sama atas permintaan KCS;
  - e. tidak terlibat dalam Penggunaan Data Pribadi apa pun, atau mengizinkan pihak lain mana pun untuk terlibat dalam Penggunaan Data Pribadi apa pun yang tidak sesuai dengan klausul ini atau tidak dalam lingkup persetujuan dari Subjek Data, dan itupun hanya sejauh dan untuk tujuan dan penggunaan yang wajar dan diperlukan

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 10 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- untuk melaksanakan kerja sama;
- f. mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang disimpan atau diakses olehnya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilindungi dari penyalahgunaan, gangguan, dan kehilangan, dan dari akses, modifikasi, dan pengungkapan yang tidak sah ("Pelanggaran Data"). Pihak Pertama akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada KCS tentang Pelanggaran Data yang sebenarnya atau yang dicurigai dan akan memberikan informasi, bantuan, dan kerja sama lain seperti yang diminta oleh KCS sehubungan dengan Pelanggaran Data tanpa biaya tambahan;
- g. segera menyampaikan ke KCS semua keluhan, permintaan atau pemberitahuan dari pihak ketiga sehubungan dengan Data Pribadi yang dimiliki atau diakses oleh Pihak Pertama sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini;
- h. mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari KCS sebelum mengungkapkan atau mentransfer Data Pribadi yang diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kepada siapa pun di luar negara tempat KCS didirikan.
3. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Data Pribadi mungkin akan dikumpulkan, digunakan, ditransfer atau ditangani dengan cara yang lain. Para Pihak dengan ini setuju untuk memberikan Data Pribadi yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk ditangani dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa penanganan Data Pribadi tersebut hanya terbatas untuk pelaksanaan dan kepentingan Nota Kesepahaman ini. Dalam Nota Kesepahaman ini harus, saat, mengumpulkan, mengungkapkan, menyimpan, menggunakan, memproses, mentransfer, mentransmisikan, atau menangani data pribadi dengan cara lain apa pun selama melaksanakan kerja sama dengan mematuhi semua undang-undang terkait perlindungan data pribadi yang berlaku, dan tidak boleh, dengan tindakan atau kelalaiannya, menyebabkan salah satu Pihak dikenai denda, hukuman, sanksi, atau kewajiban apa pun.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, Font color: Black

Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, Font color: Black

PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 11 dari 3

PIHAK KEDUA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|